رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٥٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٦٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/١٦هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - زوائد تنظيمية - امتناع عن بيع زائدة تنظيمية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - أركان القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بيع الزائدة التنظيمية المجاورة لأرضه - تضمن النظام أنه يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد التنظيم بالبيع وفق قواعد منظمة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم قيام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية حيال مطالبة المدعي وبيع الزائدة التنظيمية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن بيع الزوائد التنظيمية سلطة تقديرية للمدعى عليها، وأن امتناع المدعى عليها لم يلتصق به أحد عيوب القرار الإداري - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (٣) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة جاء فيها: أنه يطلب ضم الزائدة التنظيمية الملاصقة لأرض موكله المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/١/٣هـ، ذاكراً أنه تقدم للمدعى عليها بعشرات المعاملات منذ عام ١٤١٢هـ وحتى الآن -حسب مذكرات المراجعة المرفقة بملف الدعوى- وأفاد بأنه تم توجيه أمين منطقة عسير السابق على إحدى المعاملات المقدمة من موكله باستكمال ما يجب حيال المعاملة، وحتى الآن لم يتم الفصل في طلبه، وأضاف بأن المادة الثالثة، الفقرة (٢) من نظام التصرف بالعقارات البلدية نصت على أن: "تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع"، وعدم صحة إجراء المدعى عليها بالقول بأن هذه الزائدة حديقة لصغر مساحتها حيث تبلغ (١٨٠م٢)، وختم صحيفته بطلب تثمين هذه الزائدة التنظيمية وبيعها له. وبقيد دعواه وإحالتها لهذه الدائرة، أجرت كلّ ما هو لازمٌ نظاماً، وعقدت لها موعداً لنظرها يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٤/٩هـ، وأُشعر مُودع الصحيفة بالموعد عن طريق المحكمة، وتم إرسال الصحيفة للمدعى عليها وإبلاغها بالموعد بخطاب المحكمة رقم (٥٨١١٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ، المرفقة صورته بأوراق الدعوى. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية

الالكترونية حضر ممثل المدعى عليها فيما تخلف المدعي عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، فقررت الدائرة شطب الدعوى وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، فطلب المدعي إعادة النظر فيها، وتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٥/٢١هـ لنظرها، وأُشعر مُودع الصحيفة بالموعد عن طريق المحكمة، وفي الجلسة المنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعي إلى طلبه الوارد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم رد موضوعي يوضح السبب النظامي حول عدم قبول طلب المدعي، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٧/١٨هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن المدعى عليها بحاجة إلى صورةٍ من صك المدعي ورقم المخطط وتحديد الزائدة التنظيمية الملاصقة لأرض المدعي. كما قدم وكيل المدعي مذكرةً عبر ذات الخدمة تتضمن صورةً من صك الملكية ويحوي رقم المخطط ورفع مساحي يبين موقع الزائدة التنظيمية. فيما طلب ممثل المدعى عليها الإمهال لتقديم الرد. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتي تنص على: "يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن

وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط"، وبذلك يعتبر بيع الزائدة التنظيمية جوازي وليس وجوبي. كما أضاف بأنه حسب إفادة الإدارة المختصة بالأمانة بأنه يوجد عدة منازعات من المجاورين للمطالبة بها لتكون مواقف، وأيضاً تم الاقتراح بأن يتم تخصيصها حديقةً، ولم يتم اتخاذ أي إجراءٍ حيال بيعها، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. فيما طلب وكيل المدعي إمهاله للاطلاع عليها والرد. ثم طلبت الدائرة من الممثل تقديم ما يثبت دفعهم في مذكرتهم المقدمة بوجود تنازع بين المجاورين بالمطالبة بهذه الزائدة التنظيمية لتكون مواقف وتخصيصها كحديقة، وإرفاق ما يثبت ذلك. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٦هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن النظام أعطى الوزير الصلاحية بالبيع وليس المنع، ذاكراً أن ما ذكرته الأمانة من أن جيران الأرض (الزائدة) تقدموا بطلبات لتكون هذه الأرض (الزائدة) مخصصة لمواقف، فإنه يطلب إرفاق ما يثبت ما تدعيه المدعى عليها، كما أفاد بأن القاعدة الشرعية تنص على أن دفع المفسدة والضرر مقدم على المصلحة، وختم مذكرته بطلبه الوارد في الصحيفة. فيما طلب ممثل المدعى عليها الإمهال للاطلاع عليها، كما أكدت الدائرة على ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت وجود نزاع على الموقع محل الدعوى. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/٩هـ المنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، أفاد بعدم جاهزيتها، إلا أن الدائرة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى،

قررت قفل باب المرافعة وتحديد جلسة هذا اليوم ١٤٤٣/١/٣٠هـ للنطق بالحكم، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الالكترونية حضر الطرفان، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب في الدعوى بيع الزائدة التنظيمية المجاورة لأرضه من الجهة الغربية، ولما كان المدعي قد أدلا بطلبه الذي يرى أنه محققاً لمصلحته إلا أن إلباس ذلك الطلب صبغته النظامية وتكييفه وحقيقة الدعوى ينطوي تحت سلطان الدائرة؛ فإن حقيقة دعواه هي إلغاء قرار امتناع المدعى عليها عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بيع الزائدة التنظيمية المجاورة لأرضه من الجهة الغربية؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها-

المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن القرار بالامتناع يجوز الطعن عليه بالإلغاء في أي وقت ما دام أن حالة الامتناع مستمرةً، ولما كانت دعوى المدعي هي من قبيل الطعن على قرار الامتناع؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وأما من حيث الموضوع، ولما كان المدعي يطالب في الدعوى إلغاء قرار امتناع المدعى عليها عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بيع الزائدة التنظيمية المجاورة لأرضه من الجهة الغربية، وبما أن ولاية ديوان المظالم تقتصر في البحث في القرار على مدى مشروعيته وموافقته للنظام من حيث الشكل والاختصاص ومخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكذلك مدى تحقق أركان القرار من حيث الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية؛ ومن ثم الحكم بالصحة أو البطلان أو الإلغاء بعد وصفه من كونه سلبياً أو إيجابياً أو معدوماً، والدائرة وهي تنظر للقرار

الطعين وما بني عليه تبين لها أن المدعى عليها لم تقم باتخاذ أي إجراء لقاء طلب المدعي ضم الزائدة التنظيمية المجاورة لأرضه من الجهة الغربية، ولما كانت الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ نصت على أنه: "يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد الآتية: ٤-تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها عن طريق المنافسة العامة. ٥-تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون لها، والتي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، أو لا يمكن للبلدية استثمارها، عن طريق منافسة علنية تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم"، ولما كانت المادة السابقة قد بينت شروط وقواعد تجاه ما خُولت به المدعى عليها من سلطة إدارية متمثلة في البيع من عدمه، حيث كان لزاماً عليها بيان موقفها من مطالبة المدعي، ومدى انطباق مطالبته على المادة سالفة البيان، ولما كانت المدعى عليها قد أفادت بوجود مطالبات من المجاورين للزائدة لجعلها مواقف وأنه تم الاقتراح بأن يتم تخصيصها حديقة، وأقرت بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال بيعها، ولما كان المدعي قد تقدم بطلبه وفق ما دلت عليه الأنظمة والتعليمات ولم يتم اتخاذ إجراء من قبل المدعى عليها حيال مطالبته؛ الأمر الذي يجعل امتناع المدعى عليها عن اتخاذ أي إجراء حيال طلب المدعي مخالفاً لما نصت عليه المواد آنفة الذكر؛ مما يكون حرياً بالإلغاء. ولا ينال من ذلك ما دفع به

ممثل المدعى عليها من أن أمر البيع (للجواز)؛ فإن ذلك لا يعني الامتناع عن اتخاذ الإجراء النظامي حيال بيع الزائدة التنظيمية؛ الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة في حكمها إلى إلغاء قرار الامتناع.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة عسير بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بيع الزائدة التنظيمية من الجهة الغربية لعقار المدعي (...) المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/١/٣هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية قد نصت على أنه: "يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط"، فهذا النص جوازي وليس وجوبي على الجهة أن تبيع على المدعي هذه الزائدة؛ لذا فالنظام جعل مرد ذلك لسلطة الجهة التقديرية حسب ما تراه مناسباً، كما أنه ليس هناك عيب من عيوب القرار الإداري يدعيه المدعي، وليس هناك ضرر عليه كبيعها لأحد المجاورين وخلافه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.